

מפת הדרישות הרגולטוריות

כל דרישה שחלה על CountMe כפלטפורמת SaaS פיננסית לעצמאים בישראל — מסודרת לפי מי חוסם השקה ומי לא. המסמך נועד לשמש בסיס לפגישת סקופ עם פרל כהן.

4	6	7	6
תלוי החלטת סקופ	ניתן לדחות	נדרש לפני לקוח משלם	חוסם השקה

ארבע שאלות שקובעות את כל המפה

לפני שניגשים לרשימה — התשובות האלה מזיזות דרישות שלמות פנימה והחוצה. תענו עליהן בישיבת המייסדים לפני הפנייה לעו"ד.

1 האם CountMe מפיקה מסמכים חשבונאיים (חשבונית/קבלה) בעצמה, או רק מציגה נתונים שהשתמש מזין?

2 האם אנחנו מושכים תנועות מהבנק ומכרטיסי האשראי של המשתמש באופן אוטומטי?

3 האם כסף של הלקוח או של לקוחות־הלקוח עובר דרכנו בשלב כלשהו?

4 האם אנחנו משדרים דוחות לרשות המסים בשם המשתמש, או רק מכינים אותם והוא משדר?

A תשתית תאגידית ומיסויית

הבסיס. בלי זה אי אפשר לחתום על חוזה לקוח, לקבל תשלום או לגייס.

זוטס	A1 • התאגדות ורישום ברשם החברות רשם החברות רשות התאגידים תקנון, הקצאת מניות למייסדים, מינוי דירקטורים, ומספר ח.פ. פעיל. ה־ח.פ. הוא תנאי מקדים כמעט לכל שורה אחרת במסמך הזה. פעולה לוודא שהתקנון וטבלת ההון תואמים להסכם המייסדים שפרל כהן בדקו – פערים בין השניים הם דגל אדום בבדיקת נאותות.
זוטס	A2 • פתיחת תיקים ברשויות המס מע"מ מס הכנסה ביטוח לאומי תיק מע"מ (החברה תגבה מע"מ על המנוי), תיק ניכויים במס הכנסה, ותיק מעסיק בביטוח לאומי ברגע שיש עובד ראשון – כולל מייסד שמקבל משכורת. פעולה סנכרון עם רו"ח החברה על מועד פתיחת תיק הניכויים מול מועד תחילת המשכורות בפועל.
נדרש	A3 • העברת קניין רוחני לחברה חוזי פרל כהן הקוד שיונתן כתב, האפיון והעיצוב שאתה הפקת, וכל מה שפרילנסר יגע בו – צריכים להיות בבעלות החברה בכתב. זה הסעיף שמפיל סבבי גיוס, לא הרגולציה הפיננסית. פעולה IP assignment חתום מכל שלושת המייסדים + נספח קבוע בכל הסכם קבלן.

B רגולציית מס – ליבת המוצר

חוסם	B1 • רישום במרשם התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת רשות המסים נספח ה' להוראה 36 ארוך – התחילו מיד נספח ה' קובע שתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדת למכירה או להשכרה או לשימוש של אחר חייבת ברישום, והרישום הוא תנאי הכרחי לכך שהמערכת תיחשב מערכת חשבונות ממוחשבת. נישום שניהל ספרים בתוכנה שחייבת ברישום ולא נרשמה — נחשב כמי שלא ניהל מערכת חשבונות באותה שנת מס. כלומר: הסיכון לא נופל עלינו בלבד — הוא נופל על הלקוחות. זו חשיפה קיומית למוצר. הבקשה מוגשת דרך שירות ייעודי באתר רשות המסים. רשות המסים ממליצה להיעזר גם ביועץ מס/רו"ח וגם באיש מערכות מידע לבחינת ההתאמה, ומדגישה שבקשה לא תטופל עד שיתקבלו כל הטפסים והחומר הנלווה יחד. חשוב לדעת: תעודת הרישום אינה מאשרת את נכונות ביצועי התוכנה — האחריות נשארת אצלנו. למנהל רשות המסים גם סמכות לבטל רישום אם מתגלה אי־התאמה. פעולה לאתר את רשימת החומר הנדרש במלואה ולהגיש בהגשה אחת. במקביל — לתקצב לוח זמנים ריאלי; זה לא תהליך של שבועיים.
חוסם	B2 • קובץ במבנה אחיד רשות המסים נדרש לרישום B1 היכולת להפיק את הקובץ במבנה האחיד לביקורת היא חלק מחומר הבקשה לרישום — בין דרישות ההגשה מופיע פלט מודפס לפי נספח 4 להוראות להפקת קבצים במבנה אחיד. פעולה יונתן צריך לתכנן את סכמת ה־DB כך שהייצוא הזה אפשרי מיום אחד. Retrofit של זה כואב.

B3 · חשבוניות ישראל — אינטגרציית מספרי הקצאה

רלוונטי לעוסק מורשה

API

רשות המסים

דיוטס

מספר הקצאה נדרש כתנאי לניכוי מס תשומות מעל תקרה שיורדת בהדרגה: 20,000 ₪ ב־2025, 10,000 ₪ מ־1.1.2026, ו־5,000 ₪ מ־1.6.2026 — לפי סכום העסקה לפני מע"מ. הרפורמה חלה על עוסקים מורשים, שותפויות וחברות בע"מ. עוסקים פטורים מפיקים קבלות בלבד ולכן לא נדרשים למספרי הקצאה.

נקודה שקריטית לעיצוב ה־UX: מ־2025 רשות המסים רשאית לסרב לבקשה כשעולה חשד לחשבונית שהוצאה שלא כדין, והעוסק מקבל הודעה מקוונת עם עילת הסירוב ומועד שימוע. המוצר חייב לדעת לטפל במסלול הסירוב, לא רק במסלול המאושר.

פעולה

להוסיף לפלואו מצב "בקשת הקצאה נדחתה" עם הסבר ומסלול פעולה. זו לא edge case — זו דרישה מפורשת.

B4 · שמירת מסמכים ממוחשבים וארכיון

הוראות ניהול ספרים

גדרש

הוראות ניהול פנקסי חשבונות מגדירות כללים לשמירה, מספור עוקב ואי־שינוי רטרואקטיבי של רשומות. מחיקה או עריכה חופשית של מסמך שהופק היא הפרה מובנית בארכיטקטורה.

פעולה

Append-only ledger למסמכים שהופקו; ביטול נעשה בזיכוי, לא במחיקה. לוודא מול רו"ח את תקופת השמירה המדויקת שחלה עלינו כספק.

לאימות: משך השמירה המדויק ודרישות הגיבוי — לא אימתתי מול נוסח ההוראה, שאלו את רו"ח.

B5 · הרשאות דיגיטליות ושידור בשם הלקוח

תלוי בשאלה 4

רשות המסים

רשות המסים מפעילה מנגנון הרשאות שבו תאגיד או יחיד מסמיק גורמים לפעול מטעמו בפעולות דיגיטליות מוגדרות, עם מבנה של "מורשה-על" שמסמיק "מורשים". אם CountMe משדרת דוחות בשם המשתמש – אנחנו בתוך המנגנון הזה.

פעולה

אם התשובה לשאלה 4 היא "המשתמש משדר בעצמו" – הסעיף יורד מהמפה כולה. זו החלטת סקופ עם השלכה גדולה.

סקופ

C רישוי פיננסי

כאן נמצאים החסמים היקרים והאיטיים. האסטרטגיה הנכונה לפיילוט היא להישאר מחוץ לשניהם.

C1 · רישיון שירות מידע פיננסי (בנקאות פתוחה)

חוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021

רשות ניירות ערך

החוק נכנס לתוקף ב־14 ביוני 2022 ומסדיר קבלת נתוני לקוחות מבנקים, חברות כרטיסי אשראי וגופים מוסדיים. הנקודה הקריטית: החוק אוסר גישה באמצעות שם המשתמש והסיסמה של הלקוח, כדרך עיסוק, שלא על ידי בעל רישיון. כלומר scraping אינו קיצור דרך – הוא הפרה.

לסדר גודל: לפי דוח רשות ני"ע לשנת 2025, פעלו בישראל 25 חברות בעלות רישיון כזה עם כ־314 אלף לקוחות בענף. מורנינג (חשבונית ירוקה) – המתחרה הישיר שלנו – נמצאת ברשימת מקבלי הרישיונות הראשונים.

פעולה

לפיילוט: העלאת קבצים / הזנה ידנית. לטווח בינוני: או שותפות עם בעל רישיון קיים, או תהליך רישוי משלנו. זו החלטה אסטרטגית, לא טכנית.

סקופ

C2 • רישיון נותן שירותי תשלום / ייזום תשלום רשות ניירות ערך חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, תשפ"ג-2023 עיסוק במתן שירות תשלום או ייזום בסיסי ללא רישיון, או מתן שירות ייזום מתקדם ללא אישור, הם עבירות לפי החוק. החוק גם מטיל על חברות תשלומים חובת הפרדת כספי צרכנים מכספי החברה, או לחלופין ביטוח או ערבות בנקאית עליהם. פעולה לא לגעת בכסף. גבייה דרך PSP מורשה (Tranzila / Cardcom / Stripe) כך ש-CountMe merchant על המנוי בלבד ולא מתווכת תשלומים של הלקוחות.	פרק 5
C3 • איסור הלבנת הון וציות (AML/KYC) חותנה ב-C1/C2 חובות זיהוי לקוח, ניהול סיכונים ודיווח נגזרות מהרישיונות שב-C1 ו-C2. אם נשארים מחוץ להם – הפרק הזה לא חל עלינו כרגולציה מחייבת. פעולה לא לפתוח עכשיו. לחזור אליו ברגע שמתקבלת החלטה חיובית על C1 או C2.	פרק 5

D פרטיות ואבטחת מידע

אין כאן "אישור" שמקבלים – יש משטר ציות שצריך להיות בנוי לתוך המוצר. תיקון 13 העלה מהותית את רמת האכיפה.

D1 · עמידה בתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות

בתוקף

הרשות להגנת הפרטיות

דיון

הדרישות המרכזיות: פרסום מדיניות פרטיות נגישה, ערוץ לפניות בנושא פרטיות ותיעוד של כל פנייה ותשובה; מימוש זכויות נושאי מידע – עיון, תיקון ומחיקה, עם תשובה בזמן סביר וסירוב מנומק בכתב.

עיקרון נוסף שמשפיע ישירות על ארכיטקטורה: מידע אישי במאגר יעובד רק למטרת המאגר שנקבעה לו כדין, ואסור עיבוד ללא הרשאה או בחריגה ממנה. זה אומר שאי אפשר "בהזדמנות" להשתמש בנתוני המשתמשים לצורך שלא הוגדר מראש.

פעולה

מיפוי תזרים מידע מלא – מקורות, שדות, מי נוגע, לאן זה זורם, כמה זמן נשמר. זה מסמך שגם המשקיע וגם הלקוח העסקי הראשון יבקשו.

D2 · רישום מאגר מידע

מותנה

הרשות להגנת הפרטיות

נדון

לפי תיקון 13 חובת הרישום צומצמה: היא חלה כשמטרת המאגר היא איסוף מידע אישי לשם מסירתו לאחר כדרך עיסוק או בתמורה, ובמאגר מידע על יותר מ־10,000 בני אדם, או כשבעל השליטה הוא גוף ציבורי. במקביל קיימת עמדה שלפיה מאגר הכולל מידע רגיש או שמועבר לצדדים שלישיים חייב ברישום.

נתוני הכנסה, הוצאות וחשבונות של עצמאי הם מידע פיננסי – כלומר בטריטוריה של "רגיש". אנחנו לא סוחרים מידע, אבל הסיווג לא טריוויאלי.

פעולה

שאלה ספציפית לפרל כהן: "האם מאגר CountMe חייב רישום". לא לנחש.

יש כאן פרשנויות שונות בין מקורות. זו נקודה לחוות דעת, לא ל־Google.

לדו"ח	D3 • מינוי ממונה הגנת פרטיות סף גודל הרשות להגנת הפרטיות החובה חלה על גופים ציבוריים, גופים הסוחרים במידע אישי של יותר מ־10,000 איש, וגופים שפעילותם כרוכה בניטור שיטתי של אנשים או בעיבוד מידע רגיש בהיקף ניכר. הממונה נדרש לידע משפטי בדיני פרטיות והבנה טכנולוגית, ויכול להיות חיצוני. פעולה לא נדרש בפילוט. להגדיר טריגר: כשמתקרבים ל־10,000 משתמשים — לפתוח את זה מחדש. אפשר ממונה חיצוני במיקור חוץ.
נדרש	D4 • אבטחת מידע והסכמים עם ספקים מחזיק תקנות אבטחת מידע ספקי הענן והשירותים שלנו (AWS/GCP, Supabase, ספק דיוור, כלי אנליטיקס) הם "מחזיקים" במידע עבורנו, וחובות הציות משתרשות אליהם. נדרש הסכם מחזיק/עיבוד מול כל אחד מהם. פעולה אינוונטר ספקים + DPA חתום מול כל ספק שנוגע בנתוני משתמש. גם זה מסמך שנשאל עליו בבדיקת נאותות.
נדרש	D5 • העברת מידע אל מחוץ לישראל תקנות העברת מידע לחו"ל אם השרתים או ספקי המשנה יושבים מחוץ לישראל — חלות מגבלות על העברת מידע מהמאגר למדינות זרות, ונדרשת התקשרות חוזית מתאימה. פעולה לקבל החלטת ארכיטקטורה מודעת: אזור ישראלי או אזור אירופי עם הסדר חוזי. עדיף להחליט עכשיו מאשר להגר אחר כך. לאימות מול עו"ד: הנוסח המעודכן של התקנות אחרי תיקון 13 — לא בדקתי אותו ישירות.

D6 • PCI-DSS

נמנע ע"י ארכיטקטורה

תקן בינלאומי

לדחות

חל רק אם נתוני כרטיס אשראי עוברים או נשמרים אצלנו. באמצעות hosted fields או redirect של ה־PSP, אנחנו נשארים ברמת החשיפה הנמוכה ביותר.

פעולה

לאסור בהחלטת ארכיטקטורה: מספר כרטיס לא נוגע בשרת של CountMe. אף פעם.

E צרכנות, שיווק ונגישות

הפרק שסטארטאפים הכי מזלזלים בו, והוא זה שמייצר עיצומים כספיים ותביעות ייצוגיות בפועל.

E1 • תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

חוק הגנת הצרכן

חוק הסכמים אחרים

זיכרון

תנאי השימוש שלנו הם חוזה אחיד וכפופים לביקורת על תנאים מקפחים. הגבלות אחריות אגרסיביות מדי — במיוחד במוצר שמייצר מסמכי מס — עלולות להיפסל, ובמקביל היעדר הגבלה בכלל חושף אותנו לתביעה על נזק מס של לקוח.

פעולה

לנסח מול עו"ד, לא מתבנית. זה המסמך שקובע מי אחראי אם משתמש דיווח שגוי בגלל באג אצלנו.

E2 · עסקה מתמשכת — מנוי SaaS

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

מנוי חודשי/שנתי הוא עסקה מתמשכת. משמעות מעשית: זכות ביטול, סיום העסקה תוך שלושה ימי עסקים ממסירת הודעת הביטול, החזר יחסי על החלק שלא נוצל, וכשמחייבים בהרשאה לחיוב — חובת משלוח הודעה תקופתית ללקוח לפחות אחת לשישה חודשים. קיימת גם דרישה להצגת מסלול ביטול ברור ונגיש באתר. את הנוסח המדויק והמועדים העדכניים שווה לאמת — יש כאן תיקונים ותקנות שהתעדכנו לאחרונה.

פ ע ו ל ה

לתכנן את מסך "ביטול מנוי" ואת הודעת ה־6 חודשים כפיצ'רים בספרינט, לא `afterthought`.

לאימות: מצאתי מקורות שמדברים על תיקון 64 ותקנות "כפתור ביטול" מ־2026, אך לא הצלחתי לאמת אותם במקור רשמי. אל תסתמכו על זה בלי בדיקה.

E3 · דיור פרסומי — הסדר הספאם

סעיף 30א לחוק התקשורת

כל מייל שיווקי, SMS או הודעת WhatsApp פרסומית מחייבים הסכמה מראש ומנגנון הסרה. הסנקציה היא פיצוי ללא הוכחת נזק — כלומר קרקע פורייה לתביעות ייצוגיות, וזה קורה בפועל לחברות בשלב שלנו.

פ ע ו ל ה

להפריד ב־DB בין הסכמה לדיור שיווקי לבין הודעות שירות תפעוליות. צ'קבוקס נפרד ולא מסומן מראש ב־`onboarding`.

E4 • נגישות דיגיטלית ת"י 5568 תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 אתר או אפליקציה שמספקים שירות לציבור נדרשים לעמוד בת"י 5568 ברמה AA. בנוסף, תקנה 35 מחייבת פרסום הצהרת נגישות במקום בולט באתר וביישום, הכוללת את ההתאמות שבוצעו ופרטי רכז נגישות ודרכי התקשרות עמו. שימו לב: האחריות המשפטית מוטלת על בעל האתר — לא על מי שבנה אותו. פלאגין נגישות לבדו לא סוגר את הפער. פעולה לשלב דרישות AA בעיצוב מלכתחילה — ניגודיות, ניווט מקלדת, תוויות טפסים. Retrofit של נגישות בפלואו הרשמה שכבר נבנה זה עבודה כפולה.	נדרש
E5 • סימן מסחר "CountMe" לא חוסם רשות התאגידים לא נדרש להשקה, אבל השם באנגלית וגנרי יחסית — כדאי לבדוק זמינות מוקדם. עדיף לגלות התנגשות עכשיו מאשר אחרי שבנינו מותג. פעולה חיפוש מקדים במאגר סימני המסחר ובדומיינים. עלות נמוכה, ערך גבוה.	לדעת

F מה שכדאי לדעת שלא נדרש

חשוב לא פחות — כדי לא לשרוף חודשים על דרישות שלא חלות עלינו.

F1 • רישיון מרשות שוק ההון הרישיונות לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים — מתן אשראי, שירות בנקס פיננסי, תיווך באשראי — לא חלים על SaaS שאינו נותן אשראי ואינו מבצע פעולות בנקס פיננסי. אלא אם נכנס פיצ'ר מימון/מקדמות, ואז הדיון נפתח מחדש.	לא נדרש
---	---------

F2 . רישיון ייעוץ מס או ראיית חשבון

אנחנו מספקים כלי, לא ייעוץ מקצועי. אבל הגבול הזה נשמר בשפה של המוצר: "ההוצאה מסווגת כ... זה כלי; "מומלץ לך לדרוש את ההוצאה" זה כבר ייעוץ. שווה עמדה כתובה לצוות המוצר לגבי ניסוחים.

סדר פעולות מומלץ

1. **ישיבת מייסדים** — תשובות לארבע השאלות בראש המסמך. בלעדיהן אי אפשר לתמחר שום דבר.
2. **פגישת סקופ עם פרל כהן** — שאלה אחת ממוקדת: מהו הסקופ המקסימלי שאפשר להשיק בלי רישיון ני"ע. תביא את המסמך הזה כבסיס במקום לשלם על מיפוי מאפס.
3. **פתיחת תהליך B1** במקביל — הוא הארוך ביותר ואי אפשר להאיץ אותו בכסף.
4. **שלוש החלטות ארכיטקטורה** שיונתן צריך לקבל עכשיו כי הן יקרות לתיקון: ייצוא מבנה אחיד, append-only למסמכים, ואפס מגע בנתוני כרטיס.
5. **מיפוי תזרים מידע** — בסיס גם לתיקון 13, גם ל-DPA מול ספקים, וגם לבדיקת הנאותות בגיוס.

המסמך מבוסס על מקורות ציבוריים שנבדקו באוגוסט 2026 ואינו ייעוץ משפטי. סעיפים המסומנים בצהוב לא אומתו במקור רשמי וטעונים בדיקה. רגולציה משתנה — במיוחד חשבוניות ישראל, תיקון 13 והוראות רשות ני"ע — ולכן יש לאמת מועדים וסכומים מול המקור לפני קבלת החלטה עסקית.